

Réponse juridique

Question : Sur la base des documents fournis, les étapes de la création d'une société en droit OHADA concernent principalement l'établissement des statuts. 1. L'établissement des statuts — Selon l'article 10 de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (2014), la rédaction des statuts doit suivre des formes précises : « Sauf dispositions nationales contraires, les statuts sont établis par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d'authenticité dans l'État du siège de la société déposé avec reconnaissance d'écritures et de signatures par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire. » [3], [4]. 2. La modification des statuts — Le même article 10 précise que les statuts « ne peuvent être modifiés qu'en la même forme » que celle utilisée lors de leur établissement [3], [4]. Les sources fournies ne détaillant pas les autres étapes éventuelles (telles que l'immatriculation au registre du commerce ou le dépôt du capital social), je ne peux pas fournir une liste exhaustive du processus de création. --- Note : réponse fournie à titre informatif uniquement ; elle ne constitue pas un avis juridique.

Confiance	60%
Langue	fr
Session	76331d8a-a678-4150-a7f9-f873e2c106ab
Latence	31512 ms

Réponse

Sur la base des documents fournis, les étapes de la création d'une société en droit OHADA concernent principalement l'établissement des statuts.

1. L'établissement des statuts — Selon l'article 10 de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (2014), la rédaction des statuts doit suivre des formes précises : « Sauf dispositions nationales contraires, les statuts sont établis par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d'authenticité dans l'État du siège de la société déposé avec reconnaissance d'écritures et de signatures par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire. » [3], [4].

2. La modification des statuts — Le même article 10 précise que les statuts « ne peuvent être modifiés qu'en la même forme » que celle utilisée lors de leur établissement [3], [4].

Les sources fournies ne détaillant pas les autres étapes éventuelles (telles que l'immatriculation au registre du commerce ou le dépôt du capital social), je ne peux pas fournir une liste exhaustive du processus de création.

Note : réponse fournie à titre informatif uniquement ; elle ne constitue pas un avis juridique.

Citations

[1] [3] — Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (2014), art. 10 (✓ vérifiée)

[2] [4] — Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (2014), art. 10 (✓ vérifiée)

Preuves

[1] **Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (2014)**

Titre 1 - Infractions relatives à la constitution d'une société page 201 / 209<http://www.ohada.com/actes-uniformes-revises/1299/acte-uniforme-revisé-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique.ht>

ml Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)

[2] Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (2014)

Titre 1 - Infractions relatives à la constitution d'une société page 201 / 209<http://www.ohada.com/actes-uniformes-revises/1299/acte-uniforme-revisé-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique.html>
ml Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)

[3] Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (2014) — art. 10

Article 10 Sauf dispositions nationales contraires, les statuts sont établis par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d'authenticité dans l'État du siège de la société déposé avec reconnaissance d'écritures et de signatures par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire. Ils ne peuvent être modifiés qu'en la même forme. page 3 / 209<http://www.ohada.com/actes-uniformes-revises/1299/acte-uniforme-revisé-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique.html> Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)

[4] Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (2014) — art. 10

Article 10 Sauf dispositions nationales contraires, les statuts sont établis par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d'authenticité dans l'État du siège de la société déposé avec reconnaissance d'écritures et de signatures par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire. Ils ne peuvent être modifiés qu'en la même forme. page 3 / 209<http://www.ohada.com/actes-uniformes-revises/1299/acte-uniforme-revisé-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique.html> Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)

[5] Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (2014)

Chapitre 1 - Définition de la société à responsabilité limitée page 65 / 209<http://www.ohada.com/actes-uniformes-revises/1299/acte-uniforme-revisé-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique.html>
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)

[6] Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (2014)

Chapitre 1 - Définition de la société à responsabilité limitée page 65 / 209<http://www.ohada.com/actes-uniformes-revises/1299/acte-uniforme-revisé-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique.html>
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)

[7] Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (2014)

Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO) OHADA Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO) Préambule Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port Louis le 17 octobre 1993, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008, notamment en ses articles 2, 5 à 10 et 12 ; Vu le rapport du Secrétariat Permanent et les observations des États Parties ; Vu l'avis N° 02/2012/AU en date du

[8] Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (2014)

Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO) OHADA Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO) Préambule Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port Louis le 17 octobre 1993, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008, notamment en ses articles 2, 5 à 10 et 12 ; Vu le rapport du Secrétariat Permanent et les observations des États Parties ; Vu l'avis N° 02/2012/AU en date du

[9] Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (2014)

Section 1 - Principe page 9 / 209<http://www.ohada.com/actes-uniformes-revises/1299/acte-uniforme-revisé-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique.html> Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)

[10] Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (2014)

Section 1 - Principe page 9 / 209<http://www.ohada.com/actes-uniformes-revises/1299/acte-uniforme-revisé-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique.html> Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)

[11] Traité OHADA

Traité OHADA modifié 2008 1/12 OHADA Traité OHADA modifié par le traité de Québec Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 Modifié par le Traité de Québec du 17 octobre 2008 [NB - Traite relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA), fait à Port- Louis, le 17 octobre 1993. Modifié par le Traité de Québec du 17 octobre 2008] Préambule Le Président de la République du BENIN, Le Président du BURKINA FASO, Le Président de la République du CAME- ROUN, Le Président de la République CENTRAFRICAINE, Le Président de la République Fédérale Islamique des CO- MORES, Le Président

[12] Traité OHADA

Traité OHADA modifié 2008 1/12 OHADA Traité OHADA modifié par le traité de Québec Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 Modifié par le Traité de Québec du 17 octobre 2008 [NB - Traite relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA), fait à Port- Louis, le 17 octobre 1993. Modifié par le Traité de Québec du 17 octobre 2008] Préambule Le Président de la République du BENIN, Le Président du BURKINA FASO, Le Président de la République du CAME- ROUN, Le Président de la République CENTRAFRICAINE, Le Président de la République Fédérale Islamique des CO- MORES, Le Président

[13] Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (2014)

Titre 2 - Formalités lors de la constitution de la société

[14] Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (2014)

Titre 2 - Formalités lors de la constitution de la société

[15] Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (2014) — art. 827-1

Article 827-1 Le projet de statuts est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs, qui déposent un exemplaire au greffe de la juridiction compétente du lieu du siège social ou de l'organe compétent dans l'État Partie. Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités relatives à la notice et au projet de statuts n'ont pas été observées. Les personnes déchues du droit d'administrer ou de gérer une société ou auxquelles l'exercice de ces fonctions est page 180 / 209<http://www.ohada.com/actes-uniformes-revises/1299/acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-g>

[16] Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (2014) — art. 827-1

Article 827-1 Le projet de statuts est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs, qui déposent un exemplaire au greffe de la juridiction compétente du lieu du siège social ou de l'organe compétent dans l'État Partie. Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités relatives à la notice et au projet de statuts n'ont pas été observées. Les personnes déchues du droit d'administrer ou de gérer une société ou auxquelles l'exercice de ces fonctions est page 180 / 209<http://www.ohada.com/actes-uniformes-revises/1299/acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-g>

[17] Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (2014) — art. 2

Article 2 Les statuts de la société commerciale et du groupement d'intérêt économique ne peuvent déroger aux dispositions du présent Acte uniforme sauf dans les cas où celui-ci autorise expressément l'associé unique ou les associés, soit à substituer des clauses statutaires aux dispositions du présent Acte uniforme, soit à compléter par des clauses statutaires les dispositions du présent Acte uniforme. Est réputée non écrite toute clause statutaire contraire à une disposition du présent Acte uniforme.

[18] Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (2014) — art. 32

Article 32 La durée de la société peut être prorogée une ou plusieurs fois.

[19] Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (2014) — art. 51

Article 51 La société émet des titres sociaux en contrepartie des apports faits par les associés. Ils représentent les droits des associés et sont dénommésactions dans les sociétés par actions et parts sociales dans les autres sociétés.

[20] Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (2014) — art. 53

Article 53 Les titres sociaux confèrent à leur titulaire : 1°) un droit sur les bénéfices réalisés par la société lorsque leur distribution a été décidée ; 2°) un droit sur les actifs nets de la société lors de leur répartition, à sa dissolution ou à l'occasion d'une réduction de son capital ; 3°) le cas échéant, l'obligation de contribuer aux pertes sociales dans les

conditions prévues pour chaque forme de société ; 4°) le droit de participer aux votes des décisions collectives des associés, à moins que le présent Acte uniforme en dispose autrement pour certaines catégories de titres sociaux.

[21] **Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (2014)** — art. 2

Article 2 Les statuts de la société commerciale et du groupement d'intérêt économique ne peuvent déroger aux dispositions du présent Acte uniforme sauf dans les cas où celui-ci autorise expressément l'associé unique ou les associés, soit à substituer des clauses statutaires aux dispositions du présent Acte uniforme, soit à compléter par des clauses statutaires les dispositions du présent Acte uniforme. Est réputée non écrite toute clause statutaire contraire à une disposition du présent Acte uniforme.

[22] **Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (2014)** — art. 32

Article 32 La durée de la société peut être prorogée une ou plusieurs fois.

[23] **Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (2014)** — art. 51

Article 51 La société émet des titres sociaux en contrepartie des apports faits par les associés. Ils représentent les droits des associés et sont dénommés actions dans les sociétés par actions et parts sociales dans les autres sociétés.

[24] **Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (2014)** — art. 53

Article 53 Les titres sociaux confèrent à leur titulaire : 1°) un droit sur les bénéfices réalisés par la société lorsque leur distribution a été décidée ; 2°) un droit sur les actifs nets de la société lors de leur répartition, à sa dissolution ou à l'occasion d'une réduction de son capital ; 3°) le cas échéant, l'obligation de contribuer aux pertes sociales dans les conditions prévues pour chaque forme de société ; 4°) le droit de participer aux votes des décisions collectives des associés, à moins que le présent Acte uniforme en dispose autrement pour certaines catégories de titres sociaux.

Avertissements

- Des sources se contredisent sans que le conflit ait pu être résolu ; la confiance est plafonnée.
- L'auto-évaluation indique que la réponse ne couvre pas toutes les parties de la question.
- Certaines affirmations n'ont pas pu être vérifiées dans les sources (1).

**Avertissement : cette réponse est une aide à la recherche juridique. Elle ne constitue pas un conseil juridique.
Consultez un professionnel du droit.**

Généré le 12/08/2026 à 01:04 — Assistant Juridique Burkina Faso